

0001204-60.2018.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4249/2018 - 2ª Delegacia Seccional de Campinas, 371/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Alves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001204-60.2018.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001204-60.2018.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4249/2018 - 2ª Delegacia Seccional de Campinas, 371/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Alves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

RODRIGO ALVES e FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de junho de 2018, por volta das 11 horas e 40 minutos, na Rua Yeda Santos Delgado, 105, Parque Ozziel, Jardim do Trevo, neste município e comarca de Campinas, RODRIGO ALVEZ, qualificado às fls. 16/19 e FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, qualificado às fls. 27/29, previamente ajustados e com unidade de propósitos, para fins de tráfico, traziam consigo 16 (dezesseis) porções de maconha, totalizando massa líquida de 27,9 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudos de constatação a fls. 14/15 e definitivo de fls. 44/45).

Antecedentes criminais às fls. 27/38 e fls. 44/47.

Citados, apresentaram Defesa Prévia em peça única à fl. 168, propondo prova da inocência em momento oportuno e arrolou as mesmas testemunhas que as indicadas na denúncia.

Não estando presentes as causas do artigo 395, CPP, a denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2019, conforme se extrai de fls. 225/226.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu Francisco. O réu Rodrigo não compareceu à audiência e sua Defesa anuiu o prosseguimento do feito.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto as Defesas pleiteiam pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial de fls. 18/20, a qual confirmou a apreensão de dezesseis invólucros de maconha, com peso líquido de 27,9 gramas.

Sobre a autoria:

Na Polícia, Rodrigo disse ter achado a droga no chão. Já Francisco disse que encontrou Rodrigo por acaso e quando viram a viatura, correram. Negou saber que Rodrigo estivesse portando drogas.

Em juízo, Rodrigo disse que estava com a maconha, que se destinava para seu próprio uso. A respeito de Francisco disse nada saber. Francisco, por seu turno, foi interrogado duas vezes, oportunidade em que alterou sua versão inicial, a qual confirmava que Rodrigo era o traficante. Na sua nova oitiva, disse que chegou à biqueira, viu Rodrigo, mas "não chegou a perguntar se era ele que estava vendendo". Disse que Rodrigo estava sentado no local, mas informou não saber se era ele que estava vendendo.

A respeito dos guardas municipais, as versões também não são seguras.

Rony disse que os agentes correram quando viram a viatura e que Rodrigo jogou a embalagem com a maconha no chão. Sobre Francisco, que se evadiu pelos telhados, nada de ilícito foi encontrado. afirmou que Rodrigo nada disse sobre o entorpecente e que Francisco estava de "campana"

Sidnei disse que estava em patrulhamento e que viu quando ambos os réus correram ao ver a viatura. Um deles jogou um pacote no chão, no qual havia a maconha. Aquele que portava a droga disse que tinha achado a droga, enquanto o outro disse que estava "na campana". Não se recorda o nome dos agentes que praticou a conduta. Disse ter sido encontrado dinheiro também, mas não especificou a quantia.

Reconheceu Rodrigo como aquele que teria dispensado a droga.

Expostos tais fatos, deve se reconhecer, sem dúvida, que há indícios de tráfico, principalmente porque Francisco afirmou aos guardas municipais que estava "de campana" e fugiu pelo telhado, circunstância que obviamente não condiz com a inocência.

Todavia, com ele nada foi encontrado e a quantidade de droga que Rodrigo tinha consigo não era significativa.

Portanto, impossível saber se ambos traficavam, se apenas Francisco vendia a droga no local, se ele efetivamente estava "de campana" para terceira pessoa, ou mesmo se Rodrigo apenas foi ao local comprar drogas.

Daí porque a solução mais justa, ante a fragilidade probatória, é a absolvição de Francisco e a desclassificação do delito quanto a Rodrigo, para o porte de drogas para uso próprio.

Considerando que Rodrigo é reincidente, fixo a pena de 6 meses de prestação de serviços à comunidade, a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, Rodrigo Alves à pena de 6 meses de prestação de serviços à comunidade. Por outro lado, absolvo Francisco Henrique Oliveira Da Silva, com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Campinas, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA